

Nr. 118 Vorlage des Legationsrats Röhrecke an Staatssekretär Lammers. 7. Juli 1936

R 43 II/324b, Bl. 15–16¹

Beginn:

Beginn:

[Zulässigkeit der Leitung der Reichswirtschaftskammer durch den Reichswirtschaftsminister persönlich]

1. *Notiz:* Gegen die Übernahme der Leitung der Reichswirtschaftskammer durch den kommissarischen Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht bestehen weder gesetzliche noch formale Bedenken.

Im einzelnen ist dazu folgendes zu bemerken:

In erster Linie entscheidend sind die Grundgedanken des Aufbaus der Organisation der gewerblichen Wirtschaft, wie sie sich aus der in der Ersten Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft vom 27. November 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1194) gewählten Konstruktion ergeben². Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft ist danach als Instrument anzusehen, welches den Führungsanspruch des nationalsozialistischen Staates gegenüber der gewerblichen Wirtschaft zu verwirklichen und durchzuführen bestimmt ist. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft ist Instrument der Reichsregierung, d. h. des Reichswirtschaftsministers. Ihre Gliederungen, die Gruppen und Wirtschaftskammern, sind an seine Weisungen gebunden. Er ernennt die Leiter der Reichsgruppen, der Hauptgruppen und sämtlicher Wirtschaftsgruppen sowie die Leiter der Wirtschaftskammern (§§ 11, 28 Abs. 2 der Durchführungsverordnung). Mit dem Recht der Ernennung der sämtlichen in den Organisationen maßgeblichen Persönlichkeiten hat der Reichswirtschaftsminister tatsächlich die Möglichkeit, die Organisation der gewerblichen Wirtschaft als sein Instrument zur Durchführung seiner Wirtschaftspolitik einzusetzen. Die Organisation ist danach hierarchisch auf den Wirtschaftsminister als oberste Spitze ausgerichtet.

Ferner bestimmt gemäß § 38 Abs. 1 Satz 3 der Reichswirtschaftsminister den Gegenstand der Beratungen des Beirats der Reichswirtschaftskammer, und er leitet auch die Verhandlung selbst.

¹ Die Aufzeichnung beruhte z. T. wörtlich auf einem Schriftsatz, den ORR Barth/RWiM am 6. 7. 1936 Röhrecke zugeleitet hatte; R 3101/8946, Bl. 37–45. Zur Veranlassung: Mit Schreiben vom 3. 7. 1936 hatte Schacht Hitlers Adj. Wiedemann in Kenntnis gesetzt, daß er eine Reform der OgW durchzuführen gedenke, welche „gewisse Erscheinungen der Überorganisation in dem mir unterstehenden Bereich beseitigen sowie Verbilligungen und Vereinfachungen bringen“ solle. Er werde demnächst einen Erlaß an die RWiK herausgeben (s. u. Anm. 8) und wolle auch deren Leitung selbst übernehmen: „Um dem Gedanken der Führung des Staates gegenüber der Wirtschaft noch stärkeren Ausdruck zu verleihen, sollen die bisher getrennten Ämter des Leiters der staatlichen Wirtschaftspolitik und des Leiters der Organisation der gewerblichen Wirtschaft vereinigt werden, wie ja auch der Reichsernährungsminister zugleich Leiter des Reichsnährstandes ist und der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda die Reichskulturkammer leitet. Ich beabsichtige daher die Leitung der Reichswirtschaftskammer zu übernehmen.“ (Als Leiter der RWiK seit Errichtung im Apr. 1935 fungierte GD Ewald Hecker, Vors. des Aufsichtsrats der Ilseder Hütte und Präs. der IHK Hannover.) Schacht schrieb weiter, er habe seine ursprüngl. Absicht, diesen Plan dem Beirat der RWiK, sämtl. Reichsstatthaltern und Oberpräsidenten auf einer Tagung in Anwesenheit Hitlers zu eröffnen, „mit Rücksicht auf das Erholungsbedürfnis des Führers“ vor der Olympiade und dem Reichsparteitag bis zum Herbst zurückgestellt, bitte gleichwohl schon jetzt um Mitteilung etwaiger Bedenken; R 3101/8946, Bl. 34 f. Am 4. 7. war MD Wienstein durch MD Pohl, am selben Tag auch MDgt. Meerwald durch Adj. Wiedemann von dem Schritt Schachts telefon. ins Bild gesetzt worden; Meerwald hielt darüber fest, Hitler sei mit dem Plan grundsätzlich einverstanden, bitte aber Lammers, ihm bei nächster Gelegenheit vorzutragen, „ob irgend welche gesetzlichen oder formalen Bedenken dagegen bestehen“; R 43 II/324b, Bl. 13 f.

² Vgl. hierzu ARH II/1, Nr. 30 Anm. 10. Allgemein zum Aufbau der OgW s. FACIUS S. 145 f.; BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 94–100.

Der Beirat der Reichswirtschaftskammer ist aber *das* repräsentative Organ der Reichswirtschaftskammer; praktisch besteht die Reichswirtschaftskammer eigentlich nur aus dem Beirat³. Seine Verhandlungen und Beratungen sind die grundlegenden Funktionen der Reichswirtschaftskammer. Wenn nun schon nach der bisherigen Regelung der Reichswirtschaftsminister so weitgehend die wesentlichsten Funktionen der Reichs Wirtschaftskammer durch persönliche Führung bestimmen soll, so kann es nicht dem Sinn des Gesetzes widersprechen, daß er gleichsam aus diesem halben oder dreiviertel Schritt, den die Verordnung vorgesehen hat, einen ganzen macht und nunmehr tatsächlich auch äußerlich in die Stellung einrückt, welche ihm das Gesetz im wesentlichen schon einräumt.

Im übrigen, könnte man sagen, ergibt sich das Recht des Reichswirtschaftsministers zur Übernahme der Leitung der Reichswirtschaftskammer auch aus dem Rechtsgrundsatz: in majore minus. Das Recht, jemanden gemäß § 34 der genannten Durchführungsverordnung als Leiter der Reichswirtschaftskammer zu berufen, muß auch die wohl inhaltlich geringere Befugnis einschließen, selbst die Leitung zu übernehmen.

Zwei Führungsgewalten nebeneinander können außerdem, wie die Erfahrungen auch hier lehren, nicht leicht ertragen werden. Aus persönlichen Gründen hat der frühere Reichswirtschaftsminister Dr. Schmitt die Leitung der Reichswirtschaftskammer⁴ seinerzeit nicht übernehmen wollen. Er hatte ursprünglich als Führer der Wirtschaft einen Industriellen, Herrn Keßler, berufen⁵. Es stellte sich sowohl bei ihm wie später bei seinem Nachfolger⁶ heraus, daß eine zweite selbständige Spitze der Selbstverwaltung der Wirtschaftskammern dem Reichswirtschaftsminister [gegenüber] einen Dualismus heraufführte und Reibungen hervorrief. Diese Reibungen zwangen den damaligen Reichswirtschaftsminister Schmitt, den Führer der Wirtschaft, Keßler, zu entlassen. Im Anschluß an diese Vorgänge fand im Juli 1934 ein Vortrag des Herrn Staatssekretärs Dr. Posse im Beisein von Herrn Staatssekretär Dr. Lammers bei dem Führer und Reichskanzler statt⁷. Dabei schlug Staatssekretär Posse auf Grund der bisherigen Erfahrungen vor, daß zur Beseitigung des Dualismus' der Reichswirtschaftsminister selbst Führer der Wirtschaft (der Vorgänger des Leiters der Reichswirtschaftskammer) werden sollte. Der Führer hat auf diesen Vortrag diese Lösung ausdrücklich gebilligt. Präsident Dr. Schacht hat dann bei seinem kurze Zeit darauf erfolgten Amtsantritt als kommissarischer Wirtschaftsminister im damaligen Zeitpunkt von dieser Möglichkeit zunächst keinen Gebrauch machen wollen.

Auch darin, daß der kommissarische Reichswirtschaftsminister gleichzeitig Reichsbankpräsident ist, kann kein Bedenken gegen die bestehende Absicht gefunden werden. Eine gesetzliche Bestimmung, die der Vereinigung der Ämter des Reichsbankpräsidenten mit dem des Leiters der Reichswirtschaftskammern entgegentünde, gibt es ebenfalls nicht.

Hiermit dem Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt⁸.

³ Dem Beirat der RWiK gehörten nach § 37 DVO an die Leiter der sechs (ab 1939 sieben) Reichsgruppen und der Hauptgruppen der Industrie sowie der bezirk. Wirtschaftskammern, der Vorstand der RWiK (Leiter, stv. Leiter, Geschäftsführer), ferner auf Vorschlag des Reichsbauernführers ein Vertreter des RNSt., auf Vorschlag des RIM ein Vertreter der Gemeinden. Weitere Mitglieder konnte der RWiM berufen.

⁴ Gemeint: die Leitung der Wirtschaft. Die RWiK wurde aufgr. DVO vom 27. 11. 1934 erst zum 1. April 1935 errichtet, Kurt Schmitt war aber schon am 28. 6. 1934 von der Leitung des RWiM entbunden worden. Aktenmaterial zur Etablierung der RWiK (Satzung 1935 etc.) in: R 3101/9062 und 9064. Zu den Ansätzen einer Neuordnung der gewerbl. Wirtschaft unter Schmitt s. BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 65–76; ESENWEIN-ROTHERS. 44–46.

⁵ Philipp Keßler (*1888): Vorstand eines Elektrizitätswerks und Vors. des Reichsverbands der Elektroindustrie, 1934 von Schmitt als „Führer der Wirtschaft“ mit dem „organischen Aufbau“ der gewerbl. Wirtschaft nach dem Gesetz vom 27. 2. 1934 (RGBl. I S. 185; s. ARH I/2, Nr. 311 P. 10) beauftragt; R 3101/8963; ESENWEIN-ROTHERS. 188.

⁶ Rüdiger Graf von der Goltz; vgl. ARH II/1, Nr. 30.

⁷ Der ganze Absatz ist wörtlich aus dem Schriftsatz Barths (o. Anm. 1) übernommen. Näheres zu dem erwähnten Vortrag bei Hitler nicht ermittelt.

⁸ Lammers hielt Hitler am 11. 7. 1936 aufgr. dieses Vm. Vortrag, sollte aber noch die Auffassung des StfF eruieren; s. FV 364*. Heß reagierte am 22. 8. ablehnend: Nachdem Schacht schon bisher zahlreiche Reibungen mit der Partei heraufbeschworen habe, sei er überzeugt, „daß nach den gemachten Erfahrungen auch hier Schwierigkeiten entstehen werden, sobald Herr Dr. Schacht die

Röhrecke

2. Herrn Min[isterial]Rat Dr. Killy zur gefälligen Mitzeichnung.

Dr. K[ill]y 7./7.

Führung der Wirtschaftskammer übernimmt“; R 43 II/324b, Bl. 26; s. auch APK I 1, Reg. Nr. 11578. Hitler stellte daraufhin seine Entscheidung zurück; s. FV 419*. Ein schriftl. Bescheid an Schacht wurde nicht erteilt, sondern nur für den Fall Vorbehalten, daß er sich in der Rkei nach dem Stand der Sache erkundigen sollte, was aber nicht eintrat; R 43 II/324b, Bl. 28 f.

Mittlerweile hatte Schacht an die RWiK seinen *Erlaß über die Reform der Organisation der gewerblichen Wirtschaft* vom 7. 7. 1936 (DRA Nr. 157/36) gerichtet. Dieser sog. „Reformerlaß“ vereinheitlichte und straffte den Gesamtaufbau der OgW, ja konstituierte eigentlich erst die Einheitlichkeit ihres Aufbaus und erübrigte dadurch auch eine dir. Führung durch den RWiM: Die RWiK erhielt einen stabilen Unterbau, indem die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die regionalen Gliederungen der OgW den 18 bezirk. Wirtschaftskammern, welche fortan eigene Rechtspersönlichkeit besaßen, fest inkorporiert wurden. Eine eindeutige Gliederung der Gruppen schränkte Überschneidungen und die Belastung der einzelnen Unternehmen durch Pflichtdoppelmitgliedschaften ein. Schließlich straffte der Erlaß den Aufbau im Gruppensektor, indem er die Aufsichtsrechte der übergeordneten Gliederungen herausstellte und bes. bei Haushaltsfragen klare Über- und Unterordnungsverhältnisse statuierte. Abschn. C Ziff. 11 bekundete die Absicht, der OgW seitens der RReg. künftig vermehrt „inhaltsreiche Aufgaben“ zu stellen: „Ich werde die Organisation in stärkerem Umfang als bisher in die Tagesarbeit der Wirtschaftspolitik einschalten. Viele Einzelanträge, die bislang unmittelbar an das Reichs- und Preußische Wirtschaftsministerium gelangen, können von Gruppen und Kammern vorgeprüft oder sogar sachlich erledigt werden.“ Vorbereitung und Ausfertigung des Erlasses s. R 3101/8946, Bl. 50, 241–289; generelle Bedeutung: ESENWEIN-ROTHE S. 65–75. Zur Entlastung des RWiM von Tagesfragen und Firmeneingaben erging ein DfErl. vom 29. 7. 1936: R 43 II/324b, Bl. 20–22; R 3101/8947, Bl. 94 ff. Am 28. Juli erläuterte Schacht die Reform in einer Sitzung des Beirats der RWiK. Redeentwurf: R 3101/8946, Bl. 321–333; Niederschrift: R 3101/9062, Bl. 312–332. Der weitere Schachtsche *Erlaß betr. Zusammenarbeit mit der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und ihr Verhältnis zu marktregelnden Verbänden* vom 12. 11. 1936 (MinBl. Wirtschaft S. 269), der sog. „Kartellerlaß“, wies den Gruppen der OgW eine Fülle neuer Aufgaben zu, neben der Kartellaufsicht bes. auch die Schulung ihrer Mitglieder in Buchführung und Kalkulation; hierzu s. R 3101/8947, Bl. 23 ff.; E. BARTH, *Wesen und Aufgaben der Organisation der gewerblichen Wirtschaft*, Hamburg 1939, S. 14 f., 32. Um die OgW gegen Einmischungsversuche und Übergriffe der Partei möglichst abzuschirmen, ernannte Schacht am 8. 12. 1936 als Nachfolger Heckers den Präs. der IHK München Albert Pietzsch, Alt-Pg. und Wirtschaftsbeauftr. des StdF, zum neuen Leiter der RWiK. Er übte diese Funktion bis Juli 1944 aus. R 3101/9066 und 9063; R 43 II/324b, Bl. 81–83.

Zitierhinweis

Nr. 118 Vorlage des Legationsrats Röhrecke an Staatssekretär Lammers. 7. Juli 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d118>